

א) צ"מ <i>זל</i> . קדושין יט: וי"ג, ב) [מוספתא פ"ב], א) בנ"א למה ל' (ד') [נעיל ג:], ס) [קדושין יט:], א) ז"ל דכ"א אמר א"מ, א) ש"ך לע"ב,

גוסחת הריב"ן
א) עליה שום מירות: ב) לשנא דאמרת: ג) וקא מנערין לי אמתא להו: ד) וקבל עלוי שאר דקדוקין מירות או ע"מ שאטמא למתים וקבל עלוי כו': ה) מר: ו) וטעמא מחי מפרש: ז) [דיועט: ח) דמלאשט: ט) דקיון: י) למתים: כ) כמתנה: ל) ותמחיש ככולן: מ) ע"מ שאין לך עלי שאר כמות ועונה: נ) כי הא חשיב: ס) חזקין:

א) רש"י ד"ה וכו' תמא' אי לאו דנתבארין לקבל עליו מירות אלא להיות גידור ממנו וכו' דלא אמר הכי דסבר אי אמנא: ב) ד"ה אכל וכו' והיינו רבנן דפ"ק סוף דף ג' דאמרי אפי' לא בדר אלא: ג) ד"ה חלוק וכו' דבראשונה נמי: ד) ד"ה רבנן דאין תמא' וכו' נמקא' נמי קא חשיב:

תוס' ד"ה דהוי מתנה ב' וא"ת ותיפוק ליה. לא ידעמי מחי אולמא דהוי מחי ואדכרה טעמא דא"ל לקיים ע"י שליח א"י כדיל דהא יט פלוגמא כזה צביעות מש"ה נקט יומר משום מתנה נה על שכתוב בתורה דהו לביע' וז"ע: בא"ד וי"ל אחרי שאחרים יכולים. ק"ל דעיינן אין יומרן היאם דמרים ריפ' ואלו נמרים קונם רחיל'ט עולם אס ארמין הא נמרים א"א לקיים ע"י שליח וי"ע:

א) תוס' ד"ה אף כו' קאי במרי צבי מירות במרי צבי מתקין וי"צ אמרווייחו כנ"ל א"מ: ב) ד"ה דהוי וכו' שנים משמע מירות מעילא ומקדש כנ"ל א"מ: ג) ד"ה לרבנן וכו' ואפילו למ"ד לא הותרו כולן משום דהוי גדר וטבועה מ"י נדרי וואות י' מן וטבועה מתקן: ד) בא"ד הוי מירות על אחד מיבות על אחד נמחקן וי"צ עלי' בלחד כנ"ל: ה) בא"ד מ"מ הכא כיון דאין מירות בלס לא יפרוש כנ"ל:

	
א) בנ"א דנדר דאין קדושין לחצאין וכי אמר הכי את מקודשת [מקודשת] וכו' אמר חוץ משאר לאו מידי קאמר ולכן חייב צבולן אצל גצי נזיר לביעין נעיל (דף ג:). מקראי דלרץ שזיר מכולן דאס נדר מאחד מהס לא הוי מיר: תנ"א בוותיה דרבינא.^א דהא אמר על מנת חשבינן ליה תנאי ולא כאומר חוץ: ו"סיפא דנדר מבואהו ואיתשיא' מחדא. והיינו דקתני אצל סבור הייתי שחכמים ממירין לי ויתירו לו^א היין או לטמאות למתים שאינו יכול לחיות בלא יין או שלא יטפל בשכר למתים שזהו פרנסת צימו: לרבינן ביון דנשתרי ליה חדא משום הכי^ב מישתריא ליה לכולהו דכאסורו כן היתירו כשם שנאסר בתחילת הגזירות בחד מענייני מירות כן ניתר צסוף הנזיר^ב בחד וכמו דפליגי^ב התם פ"ג דנדרים (דף כה:). גצי מנא אוכלים תאנים ואמר קונם הפירות עליכם ונמנא אצוי אחד מהן והסיר נדרו ופליגי אי הותרו כולן או לא הי"ג סברי רבנן ואפילו למ"ד לא הותרו כולן משום דהוי ג' נדר^ב ושצועה אצל הכא כיון דמחילה הוי מירות ד' על אחד הי"ג סוף מירות ור"ש ס"ל אפי' למ"ד הותרו כולן מ"מ הכא כיון דאין מירות ה' בזה לו עד שיפרש מכולן כמו כן כרץ שאלה לכולן ונהי דנשאל האחד לא הותר השני: ולרבי	

	
עין משפט נר מצוה	

	
---------------------------------------	--

	
---------------------------------------	--

	
הריני נזיר ממנו. פ"י נזיר מן הכוס הרי זה נזיר פ"י כל דין מירות עליו: מעשה באשה אחת ואמרו חכמים לא נתכוונה זו אלא לומר הרי עלי כוס זה בקרבן. ולא נאסרה אלא בצימו כוס בלבד ובגמ' פריך מעשה לסמור: ואם שבור הוא הוה באומר עלי בקרבן.	

	
מתני' מזוגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו ה"ו נזיר מעשה באשה אחת שהיתה שיכורה ומזוגו לה את הכוס ואמרה הריני נזירה ממנו אמרו חכמים לא נתכוונה זו אלא לומר הרי הוא עלי קרבן: גמ' מעשה לסתור אמרת רישא הרי זה נזיר והדר תני מעשה באשה אחת אלמא בהאי הוא דאסור הא יינא אחרינא שרי חסורי מיחסרה והכי קתני מזוגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו הרי זה נזיר ואם שיכור הוא ואמר הריני נזיר ממנו אינו נזיר מ"ט כמאן דאמר הרי עלי קרבן הוא וכ"ת לימא הכי סבר מייתין לי אחרינא ומצערן לי אימא להו הא מילתא דפסיקא להו ומעשה נמי באשה אחת: מתני' יהריני נזיר על מנת שאהא שותה יין ומיטמא למתים הרי זה נזיר ואסור בכולן יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין יהרי זה אסור ור' שמעון מתיר יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין או מפני שאני קובר את המתים. כלומ' שאני נרץ לטמאות בזה ולטיפול בכן בשכר מחמת דוחקי ולכן לא היה צדעמי לקבל איסור יין או טומאת מתים (ה"ו מותר) וכן הוא אומר שלא קבל עליו איסור יין או טומאת מתים הי"ז מותר ור"ש אוסר ובגמ' פריך דאיפכא הוה ליה למיתני: אף בראשונה. והא דקתני ר"ש [מתיר] קאי א' במרי' [צנצן]. דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה. דכשאמר הריני נזיר חייל עליו מירות לכל מיילי וכי אמר ע"מ מטיל התנאי על מה שכתוב בתורה ובטל התנאי וא"ת * ומיפוק ליה דמירות אי אפשר לקיים ע"י שליח דאמר בהמדיר (כמוצות עד). דצעין תנאי דומיא דצני גד וצני ראובן שמתקיים המעשה ע"י יהושע שהיה שליח משה והתם מהני תנאה לבטל המעשה ולא בעלמא וי"ל	

	
* אחרי שאחרים יכולים להציא קרבנות תחתיו נחשב כאילו כל המעשה יכול לעשות ע"י שליח וא"ת הריני נזיר לגלגל^א צבית חווינו יגלגל צבית המקדש גילגל צבית חווינו ילא ואמאי הא הוי מתנה על מה שכתוב בתורה והל"ל בחווינו לא ילא וי"ל דמשמעות לשונו הרי הוא שנים משמע ב' מקדש ואו גילגל בחווינו לא ילא ומשמע נמי שאינו מכויין כי אס לנעורי ואו גילגל בחווינו ילא ובמקדש הוי חולין בעזרה ומירות^א מתלל תליא וקאי אי מגלגל במקדש גליא מלמא דלגזירות מעלייתא איכוין ועל מנת דאמר לא כלום הוא ואס גילגל בחווינו גליא מילתא דלנעורי מכיון: הא"י ע"מ בחוין דמי. כאילו אמר הריני נזיר מכל מלמא חוץ מן היין דלא הוי נזיר לר"ש דצעין עד שידור מכולן וא"ת והא מקדש את האשה ע"מ שאין לה עליו שאר כסות ועונה הויא מקודשת והתנאי בטל (קדושין דף יט:). ולא אמר כחון דמי וי"ל דגצי קדושין שאני דאפילו אמר צפירוש חוץ משאר לא מהניא וכו' אמר חוץ משאר לאו מידי קאמר ולכן חייב צבולן אצל גצי נזיר	

	
לפנין נעיל (דף ג:). מקראי דלרץ שזיר מכולן דאס נדר מאחד מהס לא הוי מיר: תנ"א בוותיה דרבינא.^א דהא אמר על מנת חשבינן ליה תנאי ולא כאומר חוץ: ו"סיפא דנדר מבואהו ואיתשיא' מחדא. והיינו דקתני אצל סבור הייתי שחכמים ממירין לי ויתירו לו^א היין או לטמאות למתים שאינו יכול לחיות בלא יין או שלא יטפל בשכר למתים שזהו פרנסת צימו: לרבינן ביון דנשתרי ליה חדא משום הכי^ב מישתריא ליה לכולהו דכאסורו כן היתירו כשם שנאסר בתחילת הגזירות בחד מענייני מירות כן ניתר צסוף הנזיר^ב בחד וכמו דפליגי^ב התם פ"ג דנדרים (דף כה:). גצי מנא אוכלים תאנים ואמר קונם הפירות עליכם ונמנא אצוי אחד מהן והסיר נדרו ופליגי אי הותרו כולן או לא הי"ג סברי רבנן ואפילו למ"ד לא הותרו כולן משום דהוי ג' נדר^ב ושצועה אצל הכא כיון דמחילה הוי מירות ד' על אחד הי"ג סוף מירות ור"ש ס"ל אפי' למ"ד הותרו כולן מ"מ הכא כיון דאין מירות ה' בזה לו עד שיפרש מכולן כמו כן כרץ שאלה לכולן ונהי דנשאל האחד לא הותר השני: ולרבי	

	
דאס תמא עמ"ש בתורה ותיפוק ליה דה"ל מעשה קודם לתנאי. א"ש [אינו מוכרח ועיין היטב במ"מ בפ"י מהל' אסות הי"ד].	

	
ד א מ"י פ"א מהלכות מירות הלכה יא סמג לאון רמג: ב ה מ"י שס הלכה יב: ג א מ"י שס הלכה יג: ד ד מ"י שס הלכה יד: ח ה מ"י שס הלכה טו: ט ו מ"י שס הלכה יז:	

	
הגהות התוספות ז"ל אמרי. 2. ז"ל על מנת לגלגל. 3. ז"ל ומירותו. 4. ז"ל והמירו לו. ועי' צ"ח. 5. מיבות משום הכי נמחק. 6. ז"ל המירות. 7. בנ"א וכו' דפליגי. 8. דע שבתם הא"מ שדכא הר"צ רשנבור. ו"ל בחות ג' לא שייכא אלא לדפוסקים שנים דגכין מירות וטבועה אצל להנרסא כפסרים שלענינו אין לה מקום כלל.	

	
פ' הרא"ש מזוג לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו ה"ו נזיר ואפי' לריש דאמר עד שיזיר מכולן הכא מודה כיון דלא הוכרי בהדיא יין דלא גרע מירות נזירות: וכ"ת לימא הכי סבר מייתי' [לן] אחרינא ומצער לי שכן דרך להפציר בשיכור להוסיף על שכרותו. אבל אין דרך להפציר כ"כ באדם שאינו שבור הלכך אמ אין דעתו לנזיר [והו"ל] לומר הרי עלי קרבן: ה"ו נזיר ואסור בכולן. רבנן לטעמיהו דאמרו לעיל אפילו לא נזר אלא מן החרצנים נזיר מכולן: אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין ואינו מקבל עלי ליאסור ביין. וז"ל דלא זו אף זו קתני דרישא שהווא יודע שניזיר אסור ביין ודאי אמרנן דאין נזיר לחצנאין ואסור בכולן אבל כסיפא הוי כמו נזר בטעות דאילו היה יודע שהנזיר אסור ביין לא היה מקבל נזירות: אבל סבור הייתי שחכמים מתירים וכו'. ס"ד דה"ק סבור הייתי שחכמים מתירים לי אם אף הייתי מקבלו ולכן אינו מקבלו עליה ולהכי פריך בגמ' והא אמרת רישא [אסור ור"ש מותר] משום דהוי מתנה על מה שכתוב בתורה כיון שאמר בלשון על מנת דמידי כשאמר הריני נזיר חל עליו כל דין נזיר וכו' קאמר תו על מנת ומטיל תנאי בגזירותו לא מהני א' דמתנה על מה שכתוב בתורה הוא [האין] ע"מ כחון דמי וכי היכי דבחון לא הוי נזיר בע"מ נמי לא הוי נזיר: תניא בותיה דרבינא וכו' מפני שמתנה על מ"ש בתורה והיינו כר"ש דאי לרבנן אפילו אמר חוץ מן יין הוי נזיר: והא אמרת רישא אסור ור"ש מתיר ס"ד שבשעת נזירותו לא קיבל עליו יין.	

	
א) מתוך מן הגז הניא ח"ל משמע שהלשון בל דנקדוק וכן ה"י מאמרו הריני נזיר ע"מ וכו' וז"ע דלפי מה שכתב הרא"ש וז"ל צ"ק דנדרים והציאו מן ו"ל צויד סימן ר"ד דגס נמרים וטבועות טיה משפט הנאמס א"כ אמאי נקט למלוא משום	

	
א) מתוך מן הגז הניא ח"ל משמע שהלשון בל דנקדוק וכן ה"י מאמרו הריני נזיר ע"מ וכו' וז"ע דלפי מה שכתב הרא"ש וז"ל צ"ק דנדרים והציאו מן ו"ל צויד סימן ר"ד דגס נמרים וטבועות טיה משפט הנאמס א"כ אמאי נקט למלוא משום	

	
---------------------------------------	--

	
---------------------------------------	--